

0026580-36.2011.8.26.0405
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jose Carlos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 15 de junho de 2015, JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0026580-36.2011.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0026580-36.2011.8.26.0405
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jose Carlos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por acórdão publicado em 15 de junho de 2015, JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo.

O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 31/07/15 (fls. 198).

É a síntese do necessário.

Decido.

Decorreram mais de 06 (seis) anos desde o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Considerando a pena aplicada ao tipo penal, bem como a menoridade do acusado, o fato está prescrito.

Observo que, conforme preconiza o art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, "é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes".

Se, em virtude da prescrição, não há mais a possibilidade da aplicação da sanção penal, ausente o binômio interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS DA SILVA, nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV e art. 115, todos do Código Penal, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

P.R.I.C.

Anote-se.

Osasco, 03 de junho de 2022.